

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1130/2533

นาย สุจิน เลหาวิณะ
มูลนิธิ คณะ เซ นต์คาเบรียล แห่ง
ประเทศ ไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

การที่โจทก์ขอถอน คำร้องที่มีข้อความเป็นการละเมิดอำนาจศาลหาทำให้
ข้อความตาม คำร้องที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลหมดไปไม่ การจะถือ ว่าเป็นความ
ผิดฐาน ละเมิดอำนาจศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 31(1) ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีที่ศาลเตือน
แล้ว แต่ยังคงกระทำต่อไปอีก.

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่าร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านซึ่งโจทก์ครอบครองเพื่อ
ยึดถือแย่งการครอบครองจากโจทก์และทำลายทรัพย์สินของโจทก์ ขอให้บังคับ
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องมีใจความว่าผู้รับผิดชอบ
สำนวนไม่ยอมบันทึกข้อความตามที่โจทก์เบิกความ แต่กลับบันทึกโดยนำไปตกแต่ง
เพิ่มเติมจนน่าจะเป็นการเบิกความเสียเองของศาลที่พยายามปั้นข้อเท็จจริงขึ้นใหม่
และปกปิดความผิดของจำเลยตามฟ้องของโจทก์ ไม่ยอมบันทึกข้อความที่เป็น
ประโยชน์แก่โจทก์ทั้งคอยแต่จะขอเลื่อนคดีให้จำเลย จ้องแต่รักษาประโยชน์แก่

จำเลยอย่างออกหน้าออกตาจนเป็นที่น่าเกลียด โจทก์มาฟ้องต่อศาลแพ่งซึ่งเป็นศาล
สถิตยุติธรรม ผู้ทำหน้าที่จึงต้องรักษากิริยาอันดีทำตัวเป็นกลาง ไม่กลั่นแกล้งฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด และรักษาวินัยข้าราชการตุลาการ กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะต้อง
รักษาความยุติธรรมถึงแม้จะรับราชการมานานมีชั้นเชิงแพรวพราวแต่จะใช้ชั้นเชิงนั้น
เพื่อมิให้เกิดความยุติธรรมโดยพยายามเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โจทก์ขอ
คัดค้านผู้รับผิดชอบสำนวนตามมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความตามคำร้องเป็นข้อความฟุ่มเฟือยเสียดสี
ศาล ถือได้ว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามมาตรา 31(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ลงโทษจำคุกโจทก์มีกำหนด 6 เดือน และปรับ 500 บาท โทษจำ
คุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าคำร้องของโจทก์ที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ไม่ได้
ผ่านการตรวจจากทนายความของโจทก์ เป็นเรื่องผิดพลาดหรือผิดหลงจึงไม่เป็น
ความผิดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) นั้น เห็นว่าโจทก์
เป็นผู้เรียงและพิมพ์คำร้องเอง ย่อมตระหนักในข้อความตามคำร้องเป็นอย่างดี จึงไม่
อาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามเนื้อความในคำร้อง การที่ทนายความของโจทก์ไม่ได้
ตรวจคำร้องเสียก่อนที่โจทก์จะนำมายื่นต่อศาลชั้นต้น ไม่เป็นเหตุที่ยกขึ้นเป็นข้อ
แก้ตัวได้และไม่อาจถือได้ว่าเป็นเรื่องผิดพลาดและผิดหลงแต่อย่างใด สำหรับฎีกา

ของโจทก์ที่ว่าโจทก์เพิกถอนคำร้องอันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาแล้วในทันที กรณีจึงเป็นยุติเพราะศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว เห็นว่าคำร้องของโจทก์เป็นเรื่องที่โจทก์ร้องขอต่อผู้บังคับบัญชาของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนให้เปลี่ยนผู้พิพากษาผู้นั่งพิจารณาคดีของโจทก์ การที่โจทก์ขอถอนคำร้องดังกล่าว ก็เป็นแต่เพียงโจทก์ไม่ตั้งใจที่จะให้ผู้บังคับบัญชาของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนสั่งให้ผู้พิพากษาคนอื่นทำการนั่งพิจารณาคดีของโจทก์แทนเท่านั้นหาทำให้ข้อความตามคำร้องที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลหมดไปโดยการถอนคำร้องไม่ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ต้องเป็นกรณีที่ศาลเตือนแล้ว แต่ยังคงดื้อรั้นประพฤติต่อไปอีก ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 235/2514 ระหว่างนายอุดม เจริญพัฒน์ โจทก์ร้อยตำรวจเอกผล พิทักษ์ถิ่น จำเลย นั้น เห็นว่าคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวมิได้วินิจฉัยว่าความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) ต้องเป็นกรณีที่ศาลเตือนแล้ว จึงจะถือว่าเจตนาละเมิดอำนาจศาลดังที่โจทก์อ้าง ความผิดตามกฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ได้บัญญัติไว้กับทั้งไม่อาจตีความได้ว่า ที่จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อศาลเตือนแล้วแต่ยังคงกระทำต่อไปอีก ฎีกาของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ